

UNIDAD 2. PERSONAS, OBLIGACIONES Y CONTRATOS

UNIDAD 2

PERSONAS, OBLIGACIONES Y CONTRATOS

Mapa conceptual

PERSONAS, OBLIGACIONES Y CONTRATOS

- ├── ¿QUIÉNES PARTICIPAN?
 - └── Personas físicas y personas morales
- ├── ¿SOBRE QUÉ ACTÚAN?
 - └── Bienes: inmuebles, muebles, fungibles y no fungibles
- ├── ¿QUÉ PODERES TIENEN SOBRE LOS BIENES?
 - └── Derechos reales: propiedad, usufructo, copropiedad, posesión y prescripción
- ├── ¿QUÉ VÍNCULOS LOS UNEN?
 - └── Obligaciones: concepto, fuentes, clasificación y extinción
- └── ¿CÓMO FORMALIZAN LOS VÍNCULOS?
 - └── Contratos: elementos, clasificación, típicos y atípicos

Objetivos de aprendizaje

- **Reconocer a los sujetos del derecho::** distinguir entre persona física y persona moral, e identificar sus atributos principales.
- **Clasificar los bienes::** diferenciar inmuebles de muebles y fungibles de no fungibles, aplicándolo a casos de negocios.
- **Explicar los derechos reales::** describir la propiedad, el usufructo, la copropiedad, la posesión y la prescripción con ejemplos cotidianos.
- **Analizar las obligaciones::** identificar sus elementos, sus fuentes y sus tipos para resolver problemas jurídicos sencillos de negocios.
- **Reconocer cómo se extinguen las obligaciones::** distinguir el pago, la novación, la compensación y otras formas de extinción.
- **Distinguir contratos típicos y atípicos::** reconocer los contratos que usarás con más frecuencia en la actividad empresarial.

Competencias a desarrollar

- **Competencia cognitiva:** Comprensión de conceptos jurídicos fundamentales aplicados a los negocios. - **Competencia procedimental:** Capacidad para clasificar personas, bienes, obligaciones y contratos en supuestos prácticos. - **Competencia actitudinal:** Valoración del marco jurídico como herramienta para la toma de decisiones empresariales responsables. - **Competencia comunicativa:** Argumentación jurídica oral y escrita sobre temas de derecho civil y mercantil.

Los sujetos del derecho: persona física y persona moral

>  **Para iniciar.** En la Unidad 1 viste que el derecho ordena la vida en sociedad. Pero ¿quién es exactamente ese «alguien» al que el derecho le reconoce derechos y deberes? La respuesta jurídica es: la persona. Este concepto es la puerta de entrada a todo lo demás: solo una persona puede ser dueña de un bien, contraer una obligación o firmar un contrato.

Definición: Persona

Sujeto capaz de tener derechos y de contraer obligaciones. El derecho reconoce dos clases: la persona física (el ser humano) y la persona moral (grupos de personas o patrimonios a los que la ley les reconoce personalidad propia).

Persona física: el ser humano como sujeto de derecho

La persona física es el ser humano. Es la primera persona que conoces porque tú lo eres: desde que naces y hasta que mueres, puedes tener derechos (ser dueño de algo, heredar, cobrar) y contraer obligaciones (pagar una deuda, cumplir un contrato).

Una distinción clave para toda la unidad es la que existe entre dos tipos de capacidad:

Definición: Capacidad de goce

Aptitud para *ser titular* de derechos y obligaciones. Se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte: toda persona la tiene.

Definición: Capacidad de ejercicio

Aptitud para *ejercer por sí misma* esos derechos y obligaciones. Se adquiere, en regla general, al alcanzar la mayoría de edad y no estar incapacitado.

Importante

Toda persona física tiene capacidad de goce, pero no todas tienen capacidad de ejercicio plena. Un recién nacido es dueño de una herencia (goce), pero no puede firmar la aceptación de ella (ejercicio): la ejercen sus representantes legales.

Ejemplo

Piensa en tus papás que te abrieron una cuenta de ahorros cuando eras niño. El dinero era tuyo (capacidad de goce), pero ellos lo administraban (capacidad de ejercicio). Al cumplir la mayoría de edad, tú mismo puedes operar la cuenta.

Atributos de la persona física

Los atributos son las cualidades que identifican a cada persona y acompañan a toda persona sin que pueda renunciar a ellos:

Atributo	¿Qué es?	¿Para qué sirve en los negocios?
Nombre	Identifica a la persona ante la sociedad y ante la ley	Aparece en los contratos y en los documentos fiscales
Domicilio	Lugar donde la persona reside habitualmente	Determina dónde se exige el cumplimiento de un contrato
Estado civil	Condición de la persona en la familia (soltero, casado, etc.)	Puede requerir el consentimiento del cónyuge para ciertos actos
Patrimonio	Conjunto de derechos y obligaciones con contenido económico	Es lo que responde cuando la persona contrae deudas

Ejemplo

Antes de firmar un contrato de crédito, un banco verifica el nombre, el domicilio y el patrimonio del solicitante. No es un trámite de rutina: si la identificación es incorrecta, el contrato puede volverse ineficaz o difícil de exigir.

Persona moral: grupos y patrimonios con personalidad propia

La persona moral es una entidad a la que la ley le reconoce personalidad propia, distinta de la de las personas que la integran. No «nace» de una madre: nace de un acto jurídico (su constitución) y «muere» con su disolución.

Se clasifican en dos grandes grupos:

- **Personas morales de derecho privado:** asociaciones (personas unidas para un fin no lucrativo, como una asociación de padres de familia), sociedades (unidas para un fin lucrativo, como las empresas) y fondos de afectación (patrimonios destinados a un fin determinado).
- **Personas morales de derecho público:** el Estado, los municipios y las entidades paraestatales, como las universidades públicas.

Importante

Las sociedades mercantiles (por ejemplo, la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada) son personas morales de derecho privado. Se estudian a fondo en la Unidad 3; aquí basta con que entiendas que una empresa puede ser «persona» ante la ley.

La sociedad es un contrato en virtud del cual dos o más personas se unen para hacer frente, con sus bienes o con su industria o con ambos, a una empresa o a un negocio determinado que tienen interés en realizar y del que esperan una ventaja o utilidad

— Fernando Sánchez Román, Derecho Civil

💡 Ejemplo

Si «Tacos El Güero, S.A. de C.V.» debe dinero a un proveedor, el proveedor cobra a la empresa, no al dueño. La empresa es la persona moral: tiene nombre (denominación social), domicilio fiscal y patrimonio propios. Esta idea se llama *personalidad jurídica propia* y es la base del estudio de las sociedades.

Persona física vs persona moral: cuadro comparativo

Aspecto	Persona física	Persona moral
Naturaleza	Individuo humano	Entidad creada por la ley
Nace	Con el nacimiento	Con su constitución legal
Muere	Con la muerte	Con su disolución
Capacidad de ejercicio	Al alcanzar la mayoría de edad	A través de sus órganos (administrador, asamblea)
Atributos	Nombre, domicilio, estado civil, patrimonio	Denominación o razón social, domicilio, nacionalidad
¿Cómo actúa?	Por sí misma	Por medio de personas físicas que la representan

📄 En resumen

Los sujetos del derecho son las personas físicas y las personas morales. Toda persona tiene capacidad de goce; la capacidad de ejercicio puede requerir representación. Las empresas son personas morales: por eso un negocio puede tener deudas, cobrar y demandar a su propio nombre.

> 🗨 **Hacia el siguiente tema.** Ya sabemos quiénes participan en la vida jurídica. Pero para hacer negocios se necesitan *cosas* sobre las cuales tener derechos: una tienda, una máquina, dinero en efectivo. A eso le llamamos bienes, y es el siguiente tema.

Los bienes: el objeto de los derechos

> 🗨 **Para iniciar.** Una empresa de primera mano no puede operar sin bienes: el local donde vende, el equipo que usa, la mercancía que revende y el dinero en caja. Pero no todos estos bienes son iguales ante la ley, y esa diferencia cambia la forma de comprarlos, venderlos y darlos en garantía.

📘 Definición: Bienes

Las cosas útiles para la persona que pueden ser objeto de derechos, así como los derechos mismos con contenido económico (por ejemplo, el derecho a cobrar una factura).

Bienes inmuebles y bienes muebles

Definición: Bienes inmuebles

Los que no pueden trasladarse de un lugar a otro: el terreno, la casa, el edificio. También se consideran inmuebles por destino las cosas que, siendo muebles, están unidas de manera fija a un inmueble para su uso (por ejemplo, las puertas o la tubería de un local).

Definición: Bienes muebles

Los que pueden trasladarse de un lugar a otro por sí mismos o por una fuerza externa: mobiliario, mercancía, maquinaria, vehículos y el dinero.

Criterio	Bienes inmuebles	Bienes muebles
¿Se pueden mover?	No (o al hacerlo cambian de naturaleza)	Sí
Ejemplos	Terreno, bodega, oficina, instalaciones fijas	Mercancía, mobiliario, vehículos, dinero
Formalidad al venderlos	Mayor formalidad (escritura pública y registro)	Menor formalidad (incluso entrega de la cosa)
Garantía típica	Hipoteca	Prenda

Ejemplo

Una mueblería vende salas y comedores: mercancía mueble. Pero el showroom donde los exhibe es un inmueble (si es propio) o lo usa por un contrato de arrendamiento (si es ajeno). El mismo negocio opera con ambos tipos de bienes a la vez.

Bienes fungibles y no fungibles

Categoría	Definición	Ejemplo
Fungibles	Los que pueden sustituirse por otros de la misma especie, calidad y cantidad	Dinero, granos, combustible
No fungibles	Los que no pueden sustituirse porque tienen individualidad propia	Una obra de arte, un vehículo usado con cierto kilometraje, un inmueble

Ejemplo

Si un supermercado te debe devolver \$500, te puede pagar con cualquier billete de \$500: el dinero es fungible. En cambio, si un taller te daña una motocicleta antigua, no puede devolverte «una motocicleta cualquiera»: debe devolverte la misma, porque no es fungible.

Bienes del dominio público y del dominio privado

- **Dominio público:** bienes destinados al uso común (calles, plazas, parques) o a un servicio público. No pueden venderse ni darse en garantía.
- **Dominio privado:** bienes propiedad de una persona (física o moral), incluido el Estado cuando no están destinados al uso común. Pueden venderse, rentarse o darse en garantía conforme a la ley.

⚠ Importante

Antes de celebrar un contrato, verifica que el bien sea susceptible de apropiación. Nadie puede vender la banqueta ni dar en garantía una plaza pública: esos bienes pertenecen al dominio público.

📄 En resumen

Los bienes se clasifican en inmuebles y muebles (por su relación con el espacio) y en fungibles y no fungibles (por su posibilidad de sustitución). Esta clasificación decide qué formalidades exige un contrato y qué garantías se pueden usar.

> 🗨 **Hacia el siguiente tema.** Ya identificamos quiénes participan (personas) y sobre qué actúan (bienes). Falta la pregunta central: ¿qué poderes tiene una persona sobre un bien? Esos poderes se llaman derechos reales.

Los derechos reales: poderes de una persona sobre un bien

> 🗨 **Para iniciar.** Ser dueño no es lo único que se puede ser respecto de un bien. También puedes ser arrendatario de un local, usufructuario de una herencia o copropietario de un terreno heredado. Cada posición es un derecho real distinto, con poderes y límites diferentes.

📘 Definición: Derecho real

Poder jurídico que una persona ejerce de manera directa e inmediata sobre una cosa, sin necesidad de intermediarios. Por ejemplo, el dueño de una bodega no pide permiso a nadie para entrar: su poder es directo.

Propiedad: el derecho real más amplio

📘 Definición: Propiedad

El poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, dentro de los límites que fija la ley.

Sus tres facultades, con ejemplos de negocio:

- **Usar:** emplear la cosa conforme a su destino (operar la tienda en el local).
- **Gozar:** percibir los frutos o productos (cobrar las rentas de un inmueble que alquilaste a terceros).
- **Disponer:** enajenar, gravar, transformar o incluso destruir la cosa (vender el local, darlo en hipoteca o remodelarlo).

La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, de la manera más absoluta, con tal de que no se haga de ella un uso prohibido por las leyes o por los reglamentos

— Código Civil Francés (definición clásica de la propiedad)

⚠ Importante

La propiedad no es ilimitada. Se ejerce respetando la ley, los reglamentos administrativos (uso de suelo, construcción), los derechos de los vecinos (servidumbres) y la posibilidad de expropiación por causa de utilidad pública.

💡 Ejemplo

El dueño de un terreno puede construir una bodega (uso), rentarla (goce) o venderla (disposición). Pero si su terreno no tiene salida a la calle, puede estar obligado a permitir el paso por él a favor del predio vecino: una servidumbre de paso, límite típico a la propiedad.

Usufructo: usar y gozar de una cosa ajena

📘 Definición: Usufructo

Derecho real y temporal que permite usar una cosa ajena y percibir sus frutos, sin cambiar su sustancia, y respetando la propiedad del nudo propietario (el dueño original).

- El **usufructuario** usa la cosa y cobra sus frutos.
- El **nudo propietario** conserva la propiedad; recupera el pleno uso al extinguirse el usufructo.

💡 Ejemplo

Don Ernesto, de 70 años, dona su panadería a sus hijos pero se reserva el usufructo: sigue operándola y recibiendo las ganancias mientras viva, y los hijos (nudos propietarios) recibirán la plena propiedad cuando él falte. El usufructo es muy común en la planeación de la sucesión familiar de empresas.

Copropiedad: varios dueños de un mismo bien

📘 Definición: Copropiedad (condominio)

Situación en la que un bien pertenece pro indiviso a varias personas: cada una es dueña de una parte ideal, no de un pedazo físico.

Reglas básicas de convivencia entre copropietarios:

- Cada copropietario puede usar la cosa común, sin perjudicar a los demás.
- Las decisiones importantes (vender, gravar, administrar) se toman por mayoría.
- Cualquier copropietario puede pedir la división de la cosa; si no puede dividirse sin deterioro, se vende y se reparte el precio.

💡 Ejemplo

Tres hermanos heredan un local comercial en partes iguales. Ninguno es dueño de «la tercera parte de la puerta»: cada uno es dueño de un tercio ideal de todo el local. Si dos quieren vender y uno no, la ley permite pedir la división; como el local no se puede partir, se vende y se reparte el precio.

Posesión: el poder de hecho sobre una cosa

Definición: Posesión

Poder de hecho que ejerce una persona sobre una cosa, con la intención de comportarse como su dueño. Se integra con dos elementos: corpus (la tenencia material) y animus (la intención de dueño).

Efectos prácticos de la posesión:

- Se presume que el poseedor es propietario, mientras no se demuestre lo contrario.
- El poseedor de buena fe tiene protección legal mientras exista buena fe.
- Quien perturbe la posesión puede ser demandado para ser repuesto en ella.

Importante

Propiedad y posesión no son lo mismo. El arrendatario de un local *posee* (usa el local como si fuera suyo), pero no es *propietario*: el dueño sigue siendo el arrendador. Por eso, antes de rentar un local, conviene pedir al arrendador la prueba de que es dueño o está autorizado a rentarlo.

Prescripción: el poder del tiempo sobre los derechos

Definición: Prescripción

Medio legal por el cual el transcurso del tiempo, bajo las condiciones que fija la ley, puede *adquirir* un derecho (prescripción positiva o usucapión) o *liberarse* de una obligación (prescripción negativa o extintiva).

- **Prescripción positiva:** quien posee un inmueble como dueño, de manera pacífica, pública y continua durante el plazo legal, puede llegar a ser propietario.
- **Prescripción negativa (extintiva):** el acreedor que no cobra su crédito durante el plazo legal pierde la acción para exigirlo judicialmente. Como regla orientativa: el tiempo corre en años para los créditos civiles y en meses para los mercantiles (tres años y diez meses, respectivamente, como plazos generales).

Importante

La prescripción no opera sola: quien quiera beneficiarse debe invocarla. Y al acreedor le conviene exigir el pago o interrumpir el plazo antes de que corra completo: una cuenta por cobrar que se descuida puede perderse por el simple paso del tiempo.

Ejemplo

Un despacho de contabilidad no cobra una factura a una empresa cliente. Si deja pasar el plazo legal sin exigirla (ni siquiera con un requerimiento por escrito), el cliente podrá ampararse en la prescripción

y negarse a pagar legítimamente. Para el contador, vigilar la antigüedad de las cuentas por cobrar es, también, una tarea jurídica.

En resumen

Los derechos reales son poderes directos sobre bienes: la propiedad es el más amplio (usar, gozar, disponer); el usufructo separa uso y goce de la propiedad; la copropiedad reparte la titularidad entre varios; la posesión es el poder de hecho; y la prescripción muestra que el tiempo puede crear o extinguir derechos.

>  **Hacia el siguiente tema.** Hasta aquí hemos visto relaciones de persona a cosa. Pero los negocios se hacen de relaciones de persona a persona: «te entrego la mercancía a cambio de que me pagues». Esa relación de sujeto a sujeto es la obligación, y es el corazón de esta unidad.

Las obligaciones: el vínculo entre acreedor y deudor

>  **Para iniciar.** Cuando tu proveedor te entrega mercancía «a crédito», nace algo invisible pero muy real: él puede exigirte el pago y tú estás obligado a pagarlo. Ese vínculo jurídico es la obligación, la pieza que conecta a las personas entre sí (a diferencia de los derechos reales, que las conectan con las cosas).

Definición: Obligación

Relación jurídica en la que una persona (deudor) está obligada frente a otra (acreedor) a realizar una prestación: dar, hacer o no hacer algo.

Elementos de la obligación

Cada obligación tiene tres elementos; si falta uno, no hay obligación exigible:

1. **Sujetos:** el acreedor (sujeto activo, puede exigir) y el deudor (sujeto pasivo, debe cumplir).
2. **Objeto:** la prestación debida: dar, hacer o no hacer.
3. **Vínculo jurídico:** el lazo que permite al acreedor exigir el cumplimiento, incluso ante los tribunales.

Ejemplo

En un crédito que otorga un banco a una empresa: el banco es acreedor, la empresa es deudora, el objeto es dar una suma de dinero en pagos mensuales, y el vínculo es el contrato de crédito que permite al banco exigir el pago o cobrar las garantías.

Fuentes de las obligaciones

¿De dónde nacen las obligaciones? Las principales fuentes, ordenadas de la más frecuente a la menos frecuente en los negocios:

1. **El contrato:** acuerdo de dos o más personas para crear o transferir obligaciones. Es la fuente reina de la vida de los negocios (compraventa a crédito, préstamo, arrendamiento).
2. **La declaración unilateral de voluntad:** un acto de una sola persona que obliga, como la promesa de recompensa («pago \$5,000 a quien devuelva mi perro perdido»).

3. **La gestión de negocios:** quien administra voluntariamente un negocio ajeno sin mandato, debe continuarla y compensa los gastos útiles (por ejemplo, quien repara de inmediato la tubería del local de su vecino ausente para evitar mayor daño).
4. **El enriquecimiento sin causa:** cuando alguien se enriquece sin justificación a costa de otro. Ejemplo: el proveedor que entrega mercancía por error a un negocio que no la pidió, y el receptor debe devolverla o pagarla.
5. **El acto ilícito (responsabilidad civil):** quien causa daño a otro por dolo o culpa, debe repararlo (un repartidor que por su negligencia choca contra la fachada de un negocio).

Ejemplo

Un vendedor deja por error en la cafetería vecina una caja de producto que no habían pedido. La cafetería no puede quedársela gratis: hay enriquecimiento sin causa. Debe devolver la caja o pagarla.

En resumen

La obligación une a acreedor y deudor mediante una prestación (dar, hacer, no hacer) respaldada por el derecho. Nace sobre todo de los contratos, pero también de hechos a veces involuntarios (enriquecimiento sin causa, actos ilícitos) que igual generan deberes de pago.

>  **Hacia el siguiente tema.** No todas las obligaciones son iguales: la ley las distingue según su objeto (qué se debe), según sus sujetos (cuántos deudores o acreedores hay) y según otras características. Ver esas diferencias sirve para saber a quién cobrarle y cuánto.

Clasificación de las obligaciones

>  **Para iniciar.** «Debo \$100,000» puede significar cosas muy distintas: deber \$100,000 solo yo o junto con un socio; deber entregar dinero o una mercancía; deber pagar ya o hasta que se cumpla una condición. La clasificación de las obligaciones sirve, en los negocios, para saber contra quién y cómo se puede exigir el cumplimiento.

Por el objeto: dar, hacer o no hacer

Tipo	¿Qué se debe?	Ejemplo de negocio
De dar	Entregar un bien o transmitir su propiedad	Entregar la mercancía vendida; pagar el precio
De hacer	Realizar una obra o un servicio	Construir una bodega; prestar servicios de consultoría
De no hacer	Abstenerse de una conducta	No abrir una tienda competidora en la misma plaza

Por los sujetos: mancomunadas y solidarias

Tipo	¿Cuántos deudores responden?	Ejemplo
Mancomunada	Cada deudor debe solo su parte	Dos socios deben \$100,000 a partes iguales: cada uno solo debe \$50,000

Solidaria	Cada deudor puede ser obligado al pago total	Dos socios deudores por \$100,000: al acreedor le puede cobrar los \$100,000 a cualquiera
-----------	--	---

⚠ Importante

Como regla general, si la obligación no es solidaria, se presume mancomunada. Por eso, cuando un acreedor quiere poder cobrar todo a cualquiera de sus deudores, debe pactarlo expresamente (por eso los avales y las cláusulas de responsabilidad solidaria son tan comunes en los créditos).

💡 Ejemplo

Dos amigos firman un crédito para su negocio. Si el contrato dice que responden *mancomunadamente*, el banco solo puede cobrar a cada uno la mitad. Si dice que responden *solidariamente*, el banco puede demandar a cualquiera de los dos por la deuda completa; el que pague, repetirá contra el otro por su parte.

Otras clasificaciones útiles

- **Divisibles e indivisibles:** la obligación es divisible cuando puede cumplirse por partes (pagar en mensualidades) e indivisible cuando no (entregar un inmueble específico).
- **Alternativas y facultativas:** en la alternativa hay varias prestaciones y el deudor cumple con una (pagar en dinero o entregar mercancía); en la facultativa hay una sola prestación debida, pero el deudor puede sustituirla por otra.
- **Con condición, a plazo y puras:** la condicional depende de un evento futuro e incierto (pago de comisión solo si se concreta la venta); la de plazo se cumple en un tiempo determinado (pago a 30 días); la pura es exigible de inmediato.

📄 En resumen

Las obligaciones se clasifican por su objeto (dar, hacer, no hacer), por sus sujetos (mancomunadas o solidarias) y por su estructura (divisibles, alternativas, condicionales, a plazo). La distinción más relevante para cobrar deudas es la de mancomunada y solidaria.

> 🗨 **Hacia el siguiente tema.** Ya sabemos qué es una obligación y qué tipos hay. Pero toda deuda, tarde o temprano, debe llegar a su fin. ¿Cómo se extinguen las obligaciones? Es el tema siguiente.

Cómo se extinguen las obligaciones

> 🗨 **Para iniciar.** Toda obligación busca su fin. La forma normal de terminar una deuda es pagarla; pero la vida de los negocios es más rica: deudas que se compensan, se perdonan, se renegocian o que simplemente prescriben. Conocer las formas de extinción permite cerrar ciclos de cobro y pago de manera ordenada.

📘 Definición: Extinción de las obligaciones

Conjunto de medios legales por los que una obligación deja de existir y, con ella, el deber de cumplir.

Pago

Definición: Pago (o cumplimiento)

La entrega de la cantidad debida, la cosa prometida o el servicio pactado. Es el modo natural de extinguir la obligación, y no solo se refiere a dinero: «pagar» un contrato de obra es terminar la obra.

Reglas prácticas del pago:

- **¿Quién puede pagar?** El deudor, pero también un tercero interesado (por ejemplo, el aval).
- **¿A quién se paga?** Al acreedor o a quien esté autorizado a recibir.
- **¿Qué se paga?** La prestación debida, íntegra. El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, salvo pacto en contrario.
- **¿Dónde y cuándo?** En lo pactado; si no hay pacto, en el domicilio del deudor y al vencimiento del plazo.

Ejemplo

Una empresa paga a su proveedor con una transferencia el día pactado, por el importe total de la factura. Pago perfecto: obligación extinguida y, con ella, el derecho del proveedor a seguir cobrando.

Dación en pago

Definición: Dación en pago

El deudor entrega una cosa distinta de la debida, y el acreedor la acepta en lugar del pago original.

Ejemplo

Una constructora debe \$500,000 y no tiene liquidez; entrega al acreedor un vehículo valuado en esa cantidad y el acreedor acepta. La deuda se extingue desde la entrega.

Consignación

Definición: Consignación

Depósito de la cosa debida a disposición de la autoridad, cuando el acreedor rehúsa el pago, no lo acepta correctamente o no puede cobrarlo (por ejemplo, es incertus o está ausente). Es el «escudo» del deudor que sí quiere pagar: evita seguir adeudando intereses o sufrir cobranza.

Ejemplo

Un inquilino ofrece la renta al arrendador, quien se niega a recibirla por un desacuerdo. El inquilino consigna el importe: pagó y evita un eventual desalojo por presunta mora.

Compensación

Definición: Compensación

Extinción simultánea de dos deudas recíprocas entre las mismas personas, cuando son de la misma naturaleza (dinero por dinero), líquidas, exigibles y no hay oposición legítima.

Ejemplo

La empresa A debe \$100,000 a la empresa B, y B debe \$80,000 a A. Por compensación, las deudas se cancelan hasta donde alcanzan: B paga la diferencia de \$20,000 y ambas deudas quedan extinguidas. En los negocios, la compensación simplifica la cobranza y reduce el riesgo de no pago.

Confusión

Definición: Confusión

Reunión de las cualidades de acreedor y deudor en una misma persona: la deuda se extingue porque nadie puede ser deudor de sí mismo.

Ejemplo

Un freelancer debe \$20,000 a su cliente. El freelancer hereda todos los bienes del cliente (por ejemplo, como único heredero). Al reunirse en una misma persona la calidad de deudor y de acreedor, la deuda se extingue.

Remisión de deuda

Definición: Remisión de deuda

Perdón voluntario del acreedor: renuncia al cobro de la deuda. Puede ser expresa (por escrito) o tácita (por ejemplo, cuando el acreedor devuelve voluntariamente al deudor el documento original de la deuda).

Ejemplo

Un proveedor decide perdonar la deuda de un pequeño cliente y le devuelve el pagaré firmado. Con la devolución del documento, la ley presume el perdón: remisión tácita.

Novación

Definición: Novación

Sustitución de una obligación por una nueva, extinguiéndose la primera. Puede cambiar el objeto (se debe otra cosa), el deudor (se sustituye al deudor) o el acreedor (se sustituye al acreedor).

Importante

La novación no se presume: requiere voluntad clara de las partes de extinguir la deuda anterior y crear una nueva. Si solo se renegocia un plan de pagos, puede ser simple esperanza o refinanciamiento, sin novación.

Ejemplo

Una empresa adeuda \$200,000 a 30 días. Su proveedor acepta cambiar la deuda por un pagaré a 12 meses con intereses. Si hubo voluntad de extinguir la deuda original y crear una nueva, hay novación por cambio de objeto.

Prescripción extintiva

Definición: Prescripción extintiva (negativa)

Liberación de la obligación por el transcurso del tiempo sin que el acreedor exija su derecho, invocada por el deudor.

Importante

La prescripción no borra la deuda «de oficio»: el deudor debe invocarla. Pero para el acreedor es una alarma: los créditos mercantiles prescriben en plazos mucho más cortos que los civiles (en general, diez meses frente a diez años, como plazos generales orientadores). Vigila la antigüedad de tus cuentas por cobrar.

En resumen

Las obligaciones se extinguen por el pago (el modo natural), por sus variantes de pago (dación en pago, consignación), por compensación, confusión, remisión, novación y, finalmente, por la prescripción extintiva. Conocerlas evita sorpresas al cobrar y al pagar.

>  **Hacia el siguiente tema.** Hemos visto cómo nacen y mueren las obligaciones. Pero ¿cómo se crean de manera deliberada en los negocios? La respuesta es el contrato, la herramienta jurídica por excelencia del empresario.

Los contratos: elementos y clasificación

>  **Para iniciar.** Cada vez que un negocio compra, vende, renta, presta o se financia, está celebrando un contrato, aunque no firmen documento alguno: el contrato es el acuerdo, no el papel. Para que ese acuerdo sea válido y exigible, la ley exige ciertos elementos. Este tema es, en la práctica, el más útil de la unidad.

Definición: Contrato

Acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Es la principal fuente de obligaciones en los negocios (ya vista en 2.4).

Elementos de existencia

Sin ellos, el contrato no existe; no es que sea inválido: es que jurídicamente no nació.

1. **Consentimiento:** acuerdo de las voluntades mediante oferta y aceptación.
2. **Objeto:** la prestación (dar, hacer o no hacer), que debe ser posible y determinada o determinable.

Ejemplo

Si dos personas «acuerdan» un negocio que nadie puede precisar («te vendo unas cosas, ya te diré cuáles»), no hay objeto determinado: el contrato no existe.

Elementos de validez

Si existen, pero fallan estos, el contrato es anulable (vale, pero puede destruirse):

1. **Capacidad:** las partes deben poder obligarse (recuerda la diferencia entre goce y ejercicio de 2.1).
2. **Ausencia de vicios del consentimiento:** el sí debe ser libre e informado. Los vicios son error, dolo, violencia e intimidación.
3. **Licitud:** el objeto, el motivo y el fin del contrato deben ser lícitos.
4. **Forma:** solo cuando la ley la exige (escritura pública para inmuebles, por ejemplo). En lo general, el acuerdo de voluntades no requiere forma especial.

Importante

Error y dolo no son lo mismo: el error es un falso concepto que se forma una parte por sí misma («creí comprar un local con estacionamiento»); el dolo es la trampa provocada por la otra parte («el vendedor ocultó deliberadamente la humedad del local»). En ambos casos el contrato puede anularse, pero el origen del defecto es distinto.

Ejemplo

Un joven de 16 años celebra un contrato de compraventa de un local sin autorización de quien ejerce sobre él la patria potestad. El contrato existe (hubo consentimiento y objeto), pero es anulable por falta de capacidad de ejercicio: sus representantes pueden pedir la anulación.

Clasificación de los contratos

Criterio	Clase	¿Qué significa?
Por el número de partes obligadas	Unilateral	Solo una parte se obliga (donación simple)
Bilateral	Ambas se obligan recíprocamente (compraventa)	
Por las prestaciones	Oneroso	Ambas partes obtienen beneficio y asumen carga
Gratuito	Solo una parte obtiene beneficio (mutuo sin intereses entre amigos)	

Por la equivalencia	Conmutativo	Las prestaciones se conocen y son equivalentes desde hoy
Aleatorio	La extensión depende de un evento incierto (seguro)	
Por su regulación	Típico (nominado)	La ley lo regula y le da nombre (compraventa, arrendamiento)
Atípico (innominado)	La ley no lo regula expresamente; se rige por el acuerdo de las partes y las reglas generales	

Ejemplo

La compraventa de mercancía con pago a 30 días es bilateral, onerosa, conmutativa y típica. Una campaña publicitaria «por resultados» es aleatoria en parte: la prestación depende de un resultado incierto.

En resumen

El contrato es acuerdo de voluntades generador de obligaciones. Para que exista necesita consentimiento y objeto; para que sea válido, capacidad, ausencia de vicios, licitud y, en su caso, forma. Los contratos se clasifican según quién se obliga, si hay equivalencia y si la ley los regula.

>  **Hacia el siguiente tema.** Con las reglas generales claras, veamos los contratos que más vas a encontrar en la práctica empresarial: los típicos mercantiles y los atípicos modernos.

Contratos típicos mercantiles y contratos atípicos

>  **Para iniciar.** No todos los contratos de negocio son iguales: comprar mercancía, rentar un local, financiar equipo o vender cuentas por cobrar son operaciones distintas, con contratos pensados para cada necesidad. Aquí conocerás los seis que más vas a encontrar en tu vida profesional.

Contratos típicos de uso frecuente

Contrato	¿En qué consiste?	¿Cuándo se usa en los negocios?
Compraventa	El vendedor transmite la propiedad de una cosa al comprador, a cambio de un precio	Comprar mercancía para revender; adquirir equipo
Arrendamiento	El arrendador concede el uso temporal de una cosa, a cambio de una renta	Rentar el local, la bodega o el equipo
Mutuo	Una parte entrega dinero u otro bien fungible, y se devuelve otro tanto de la misma especie y calidad	Préstamos bancarios; créditos entre empresas
Fianza	Un fiador garantiza accesoriamente la obligación de un deudor	Garantizar créditos, rentas o licitaciones
Prenda	Se entrega un bien mueble en garantía de la deuda	Garantizar un crédito con inventario o vehículos

Hipoteca	Se grava un inmueble en garantía de la deuda, sin entregarlo	Créditos para comprar o construir inmuebles
----------	--	---

⚠ Importante

Fianza, prenda e hipoteca no son contratos «de negocio» en sí mismos: son garantías que acompañan a un crédito. La diferencia práctica: la prenda recae sobre muebles (y generalmente se entrega el bien), la hipoteca sobre inmuebles (el deudor sigue usándolos), y la fianza ni siquiera es un bien: es la promesa de pago de un tercero.

💡 Ejemplo

Para abrir su segunda sucursal, una empresa pide un crédito. El banco financia la operación (mutuo), toma en garantía el inmueble de la primera sucursal (hipoteca) y exige el respaldo de un fiador (fianza). Tres contratos trabajando juntos en una sola operación.

Contratos atípicos de los negocios modernos

La ley no regula estos contratos de manera específica, pero son perfectamente válidos: se rigen por el acuerdo de las partes, las reglas generales de los contratos y, en su caso, por leyes especiales aplicables.

Franquicia

📖 Definición: Franquicia

Contrato por el que el franquiciante concede al franquiciado el derecho de operar un negocio con su marca, sus procesos y su know-how, a cambio de contraprestaciones (derecho de entrada y regalías).

- El franquiciante entrega: uso de marca, manuales, capacitación y asistencia.
- El franquiciado aporta: la inversión, la operación del negocio y las regalías.

💡 Ejemplo

Las cadenas de comida rápida operan en México, en su mayoría, bajo franquicia: el dueño de cada sucursal es un empresario independiente (franquiciado) que paga derecho de entrada y un porcentaje de sus ventas, a cambio de usar la marca y el modelo de negocio probado.

Joint venture

📖 Definición: Joint venture

Acuerdo por el que dos o más empresas colaboran en un proyecto específico, compartiendo recursos, riesgos y beneficios, sin crear una sociedad nueva (aunque pueden crearla si lo pactan).

💡 Ejemplo

Una empresa mexicana de alimentos y una extranjera de tecnología de empaque acuerdan desarrollar juntos un envase biodegradable: cada una aporta lo suyo y comparten el resultado. Al terminar el proyecto, la colaboración concluye.

Arrendamiento financiero (leasing)

Definición: Leasing

Contrato por el que una arrendadora adquiere el bien que el arrendatario eligió, y se lo arrienda a cambio de pagos periódicos, con opción de comprarlo al final del contrato por un precio residual.

- Ventaja para el arrendatario: usa el equipo sin desembolsar todo el precio hoy.
- La arrendadora conserva la propiedad del bien como garantía natural.

Ejemplo

Una empresa necesita una flota de reparto pero no quiere comprarla: firma un leasing a 4 años con pagos mensuales y, al final, compra los vehículos pagando el remanente pactado.

Factoraje financiero

Definición: Factoraje

Contrato por el que una empresa de factoraje adquiere derechos de cobro (cuentas por cobrar, facturas o documentos) de otra empresa, pagándole anticipadamente su valor, menos un descuento.

- Con notificación: el deudor es avisado de que pague a la empresa de factoraje.
- Con recurso: si el deudor no paga, el cedente responde.
- Sin recurso: la empresa de factoraje asume el riesgo de no cobro.

Ejemplo

Una empresa textil tiene cuentas por cobrar a 90 días y necesita liquidez hoy. Una empresa de factoraje le compra esas facturas con un descuento: la textil recibe efectivo de inmediato y la factoraje se encarga de cobrar. Es una herramienta típica de capital de trabajo.

Compraventa mercantil: ¿qué la diferencia de la civil?

- **Por el destino:** la compra se hace para revender o para usar en el negocio (elemento objetivo).
- **Por el sujeto:** al menos una parte es comerciante (elemento subjetivo).
- **Por las consecuencias:** se aplican las reglas mercantiles (entre otras, plazos de prescripción más cortos para el cobro, ya vistos en 2.3 y 2.6).

Ejemplo

Una persona que compra un refrigerador para su casa celebra una compraventa civil; el mismo aparato comprado por un restaurante para su cocina es una compraventa mercantil. El bien es el mismo: cambia el destino y la calidad de la parte.

Diferencias entre contratos civiles y mercantiles

Aspecto	Contrato civil	Contrato mercantil
Partes	No se exige calidad de comerciante	Al menos una parte es comerciante
Destino	Uso particular o doméstico	Reventa o uso en el negocio
Regulación	Código Civil	Código de Comercio y leyes especiales
Prescripción del cobro	Plazos generales más largos	Plazos más cortos (exige cobranza oportuna)

Importante

Un mismo objeto puede dar lugar a un contrato civil o mercantil según el destino y las partes. Para el contador, la diferencia importa: afecta plazos de cobro, documentación y hasta la prescripción de los créditos.

En resumen

Los contratos típicos (compraventa, arrendamiento, mutuo y las garantías: fianza, prenda e hipoteca) cubren las operaciones básicas del negocio; los atípicos (franquicia, joint venture, leasing y factoraje) responden a necesidades modernas de expansión, colaboración y financiamiento. La frontera entre civil y mercantil la marcan el destino del bien y la calidad de las partes.

Doctrina comparada

La obligación vista por la doctrina

>  «La obligación es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona está sujeta a dar, hacer o no hacer algo en beneficio de otra» — Savigny, Sistema del Derecho Romano Actual

La doctrina civilista ha evolucionado desde la concepción romanista de la obligación como vínculo personal entre deudor y acreedor, hasta concepciones más complejas:

- **Teoría de la causa:** toda obligación tiene una razón de ser que justifica el vínculo.
- **Teoría de la confianza:** la obligación se sustenta en la confianza legítima entre las partes.
- **Teoría del riesgo:** repartir los riesgos del negocio es parte del contenido de la relación obligatoria.

La autonomía de la voluntad

>  «La libertad de contratación es un derecho fundamental que permite a los particulares crear reglas jurídicas vinculantes para ellos mismos» — Miguel B. Nava, Derecho Civil

La autonomía de la voluntad es el principio rector del derecho contractual: las partes son libres de contratar o no, de fijar el contenido y de elegir la forma. Pero esa libertad tiene límites:

- Normas de orden público e interés social.
- Buena fe contractual.
- Equidad y protección a la parte más débil (consumidores, trabajadores).

Legislación aplicable comentada

Código Civil Federal

- Personas: regula la aptitud de los habitantes para adquirir derechos, el reconocimiento de las personas morales y los atributos de la persona.
- Bienes: clasifica los bienes inmuebles y muebles y sus modalidades.
- Derechos reales: desarrolla la propiedad y sus facultades, el usufructo, la copropiedad, la posesión y la prescripción.
- Obligaciones: define el convenio y el contrato, regula las obligaciones de dar, hacer y no hacer, la solidaridad y las formas de extinción: pago, dación en pago, consignación, compensación, confusión, remisión, novación y prescripción.
- Contratos: reglas generales sobre elementos de existencia y validez, y regulación específica de la compra-venta, el arrendamiento, el mutuo y las garantías.

Código de Comercio

- Define la calidad de comerciante y los actos de comercio, que permiten identificar cuándo un contrato es mercantil.

Ley General de Sociedades Mercantiles

- Regula las sociedades mercantiles (personas morales de derecho privado), su constitución, funcionamiento y disolución. Su estudio detallado corresponde a la Unidad 3.

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

- Regula el arrendamiento financiero y las operaciones de crédito, base del leasing y del factoraje que vimos en la sección 2.8.

Esquema de síntesis

2.1 SUJETOS

- Persona física: goce (todos) + ejercicio (mayores de edad)
- Persona moral privada: asociaciones, sociedades, fondos
- Persona moral pública: Estado, municipios, paraestatales
- La empresa actúa como persona moral

2.2 BIENES

- Inmuebles vs muebles
- Fungibles vs no fungibles
- Dominio público vs privado
- La clasificación define formalidades y garantías

2.3 DERECHOS REALES

- Propiedad: usar, gozar, disponer
- Usufructo: usar y gozar cosa ajena
- Copropiedad: varios dueños pro indiviso
- Posesión: poder de hecho (corpus + animus)
- Prescripción: el tiempo crea o extingue derechos

2.4 OBLIGACIONES

- Elementos: acreedor, deudor, prestación, vínculo
- Fuentes: contrato, declaración unilateral, gestión de negocios, enriquecimiento sin causa, ilícito
- Diferencia clave: derecho real (cosa) vs derecho

personal (persona)

2.5 CLASIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

- Por el objeto: dar, hacer, no hacer
- Por los sujetos: mancomunadas vs solidarias
- Divisibles / indivisibles
- Alternativas / facultativas
- Condicionales / a plazo / puras

2.6 EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES

- Pago (natural) + dación en pago y consignación
- Compensación (deudas recíprocas)
- Confusión (acreedor = deudor)
- Remisión (perdón)
- Novación (deuda nueva sustituye a la vieja)
- Prescripción extintiva (dejar pasar el tiempo)

2.7 CONTRATOS

- Existencia: consentimiento + objeto
- Validez: capacidad, sin vicios, licitud, forma
- Clasificación: bilateral/unilateral, oneroso/gratuito, conmutativo/aleatorio, típico/atípico
- Sin elementos de existencia no hay contrato; sin validez, es anulable

2.8 CONTRATOS MERCANTILES Y ATÍPICOS

- Típicos: compraventa, arrendamiento, mutuo
- Garantías: fianza, prenda, hipoteca
- Atípicos: franquicia, joint venture, leasing, factoraje
- Civil vs mercantil: destino del bien + calidad de las partes

Cuestionario de estudio

Nivel de comprensión

1. ¿Qué diferencia hay entre una persona física y una persona moral? Da un ejemplo de cada una en tu entorno.
2. Explica con tus palabras la diferencia entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Qué pasa con un menor de edad que hereda un local comercial?
3. ¿Cuáles son los atributos de la persona física y por qué importan al celebrar un contrato de crédito?
4. ¿Qué diferencia hay entre bienes inmuebles y muebles? Menciona dos consecuencias prácticas de esa diferencia.
5. ¿Qué son los bienes fungibles? ¿Por qué el dinero es el bien fungible por excelencia?

Nivel de análisis

6. ¿Por qué se dice que la propiedad es el derecho real más amplio? ¿Qué límites tiene en la práctica un negocio?
7. Analiza las diferencias entre obligaciones mancomunadas y solidarias. ¿Cuál protege más al acreedor y por qué?
8. ¿En qué consiste la novación? ¿Por qué la ley exige que sea expresa y no se presuma?
9. Compara la fianza, la prenda y la hipoteca. ¿Qué garantía elegirías si fueras banco y tu cliente pide un crédito para construir una bodega?
10. ¿Qué elementos distinguen a una compraventa mercantil de una civil? Da un ejemplo donde el mismo bien sea objeto de ambas.

Nivel de aplicación

11. Una sociedad de alumnos quiere vender comida en el campus. Identifica: quiénes serían las personas (física/moral), qué bienes necesitarían (clasifícalos) y qué contratos celebrarían al menos.
12. Dos socios de un negocio deben \$200,000 al proveedor y responde solo uno de ellos «por ser solidaria». ¿Qué significa? ¿Qué derechos tiene el socio que paga respecto del otro?
13. Una empresa tiene cuentas por cobrar vencidas hace mucho tiempo. Explica qué riesgos corren por prescripción extintiva y qué acciones concretas recomendarías para evitarla.
14. Tu cliente quiere abrir una cafetería sin experiencia previa. Compara la franquicia y el negocio independiente: ¿qué contratos firmaría en cada caso y qué ventajas y riesgos tendría?
15. Un proveedor entrega mercancía por error a un negocio que no la pidió. ¿Está obligado el receptor a pagarla? ¿Qué fuente de las obligaciones aplica? Justifica.

—

Caso 1: La herencia del local comercial

Doña Rosa falleció y dejó, por testamento, su tienda de abarrotes a sus tres hijos: **Ana**, **Luis** y **Marta**. La tienda funciona todavía en el local, que era de doña Rosa. Ana quiere venderla de inmediato; Luis quiere conservarla y operarla; Marta solo pide que le depositen «su parte» cada mes. Ninguno se pone de acuerdo y, mientras tanto, el local está cerrado y se pierde clientela.

Preguntas:

1. ¿Qué tipo de titularidad tienen los tres hermanos sobre la tienda y el local? ¿Cómo se llama esa figura?
2. ¿Qué derechos tiene cada hermano sobre el negocio y el inmueble?
3. ¿Qué puede hacer Luis si quiere continuar operando la tienda y sus hermanos no?
4. Si deciden vender, ¿cómo se reparte el precio?

Caso 2: La deuda de los socios

Juan y Pedro son socios en una tienda de muebles constituida como sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad compró mercancía a crédito y quedó debiendo \$800,000 al proveedor. El contrato con el proveedor establece que la sociedad y ambos socios responden solidariamente. Juan no tiene bienes suficientes para cubrir su parte.

Preguntas:

1. ¿Quién es el deudor principal de los \$800,000: la sociedad o los socios? ¿Por qué?
2. ¿Qué significa que la responsabilidad sea «solidaria»? ¿Puede el proveedor exigir el pago total a Pedro?
3. Si Pedro paga la totalidad, ¿qué acción tiene contra Juan y contra la sociedad?
4. ¿Qué cláusulas podrían haber negociado los socios para limitar su exposición al firmar el contrato?

Caso 3: La franquicia que cambió las reglas

María adquirió una franquicia de una cadena de cafeterías. Pagó un derecho de entrada de \$500,000 y se comprometió a pagar regalías del 6% mensual de sus ventas. Un año después, la franquiciante le comunica que las regalías suben al 10% y que ahora deberá comprarle insumos exclusivamente a precios que ella fija, condiciones que nunca pactó.

Preguntas:

1. ¿Puede la franquiciante modificar unilateralmente el contrato? ¿Qué principio jurídico se violaría?
2. ¿Qué derechos tiene María como franquiciada frente a estos cambios?
3. ¿Qué opciones tiene María si la franquiciante insiste?
4. ¿Qué cláusulas habrían protegido a María al momento de firmar el contrato de franquicia?

Caso 4: El crédito que se enfrió

Una empresa de construcción realizó trabajos de mantenimiento a una inmobiliaria y emitió una factura por \$250,000. Han pasado cuatro años y la inmobiliaria no ha pagado; la constructora, ocupada en otros proyectos, nunca envió requerimiento de pago ni demandó. Ahora la inmobiliaria responde a cada cobro: «esa deuda ya no existe para nosotros».

Preguntas:

1. ¿A qué se refiere la inmobiliaria al decir que la deuda «ya no existe»? ¿Qué figura legal está invocando?
2. ¿Qué debió hacer la constructora para conservar su derecho de cobro?
3. Si la constructora demanda hoy, ¿qué le conviene argumentar? ¿Qué puede oponer la inmobiliaria?
4. Diseña una política simple de cobranza (tres o cuatro reglas) que evite que esto vuelva a ocurrir en una empresa.

—

Actividad: ¿Quién puede firmar? (análisis de capacidad)

Actividad 1: ¿Quién puede firmar? (análisis de capacidad)

Objetivo: Aplicar los conceptos de capacidad de goce y de ejercicio a supuestos reales.

Desarrollo:

1. Formen equipos de 4-5 integrantes.
2. Cada equipo recibirá fichas con personas en distintas situaciones: un menor de 15 años, un joven de 17 años que quiere comprar una motocicleta, una persona mayor con demencia diagnosticada, una empresa recién constituida y una persona moral no lucrativa.
3. Para cada caso, determinen: ¿tiene capacidad de goce? ¿Tiene capacidad de ejercicio plena? ¿Quién actuaría en su representación?
4. Presenten sus conclusiones y discutan los casos límite.

Tiempo: 30 minutos.

Actividad: El semáforo de los bienes

Actividad 2: El semáforo de los bienes

Objetivo: Clasificar bienes de un negocio real aplicando las categorías de la unidad.

Desarrollo:

1. Cada equipo elige un negocio conocido (una cafetería, una tiendita, un taller).
2. Hacen una lista de 10 bienes del negocio (local, mercancía, caja registradora, efectivo, vehículo de reparto, etc.).
3. Para cada bien, determinen: ¿inmueble o mueble? ¿Fungible o no fungible? ¿Qué garantía real podría recaer sobre él?
4. Elaboren un cuadro comparativo y preséntelo.

Tiempo: 25 minutos.

Actividad: Negociación de un contrato

Actividad 3: Negociación de un contrato

Objetivo: Experimentar la formación del consentimiento y la construcción de un contrato equilibrado.

Desarrollo:

1. Dividan la clase en parejas: un comprador y un vendedor.
2. Cada pareja recibe un escenario de compraventa de mercancías con parámetros abiertos (precio, cantidad, calidad, plazo de pago, penalizaciones).
3. Negocian las condiciones; cada parte debe defender sus intereses.

4. Redactan un contrato breve que incluya: partes, objeto, precio y forma de pago, obligaciones de cada parte y consecuencias del incumplimiento.
5. Algunas parejas presentan su contrato y la clase identifica elementos de existencia y de validez.

Tiempo: 40 minutos.

—

Taller práctico: === Taller

Taller: El contrato de arrendamiento del local

Escenario: Usted es el asesor de **Moda Joven**, una empresa que va a rentar un local comercial para abrir su primera tienda. El arrendador es la **Inmobiliaria del Centro**. Le piden un contrato que proteja a su cliente.

Instrucciones:

1. Datos de las partes:

- Arrendador: Inmobiliaria del Centro, S.A. de C.V.
- Arrendatario: Moda Joven, S.A. de C.V.
- Local: número 5 del Centro Comercial Las Palomas

2. Condiciones a pactar (negócielas en equipo):

- Renta mensual y depósito en garantía
- Plazo del contrato y opción de renovación
- ¿Quién paga mantenimiento y servicios?
- ¿Se permite subarrendar o ceder el contrato?
- ¿Qué pasa si la empresa no paga una renta? (penalizaciones y resolución)
- ¿Qué pasa si el local sufre daños? (seguro y responsables)

3. Redacte el contrato con al menos estas cláusulas:

- Partes y declaraciones
- Objeto (el local)
- Renta, plazo y forma de pago
- Obligaciones del arrendador y del arrendatario
- Garantías
- Casos de resolución del contrato
- Solución de controversias y firmas

4. Presente el contrato en formato profesional e identifique en cada cláusula qué interés protege.

Tiempo: 60 minutos.

Criterios de evaluación:

- Claridad y precisión en la redacción.
- Inclusión de las cláusulas solicitadas.
- Correcta aplicación de los conceptos de la unidad (obligaciones, elementos de validez, clasificación).
- Equilibrio del contrato: ¿protege a su cliente sin ser abusivo?

—

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

Reactivos

1. La capacidad de goce se adquiere:
 - a) Al cumplir la mayoría de edad
 - b) Desde el nacimiento
 - c) Al constituir una sociedad
 - d) Al inscribirse en el Registro Público
2. ¿Cuál de los siguientes es un atributo de la persona física?
 - a) Denominación social
 - b) Nombre
 - c) Objeto social
 - d) Capital social
3. Los bienes inmuebles por destinación son aquellos que:
 - a) Están unidos a la tierra por naturaleza
 - b) Pueden trasladarse fácilmente
 - c) Siendo muebles, se destinan de manera fija a un inmueble
 - d) No pueden ser objeto de comercio
4. En una obligación solidaria, el acreedor puede exigir:
 - a) Solo la parte que corresponde a cada deudor
 - b) El pago total a cualquiera de los deudores
 - c) Solo al deudor principal
 - d) El pago únicamente a través de un juez
5. La compensación requiere que las dos deudas:
 - a) Sean de distinta naturaleza
 - b) No sean exigibles todavía
 - c) Sean recíprocas, líquidas y exigibles
 - d) Estén pactadas por escrito
6. La novación implica:
 - a) Extinguir la obligación sin crear una nueva
 - b) Sustituir una obligación por una nueva, extinguiéndose la primera
 - c) El pago parcial de la deuda
 - d) El perdón del acreedor
7. En el contrato de franquicia, el franquiciado:
 - a) Crea un modelo de negocio nuevo
 - b) Opera bajo la marca y el modelo del franquiciante
 - c) No paga contraprestaciones
 - d) Es propietario de la marca
8. El leasing (arrendamiento financiero) se caracteriza por:
 - a) Transferir la propiedad desde el inicio
 - b) No incluir opción de compra

- c) Incluir, al final del contrato, la opción de comprar el bien
d) Solo aplicarse a inmuebles

9. La prescripción extintiva:

- a) Opera automáticamente en cuanto pasa el plazo
b) Requiere ser invocada por el deudor que se beneficia de ella
c) La declara el juez de oficio
d) Solo aplica a créditos civiles

10. Los contratos atípicos:

- a) Están prohibidos por la ley
b) Solo existen por costumbre mercantil
c) Son válidos y se rigen por el acuerdo de las partes y las reglas generales
d) Requieren siempre escritura pública

Clave de respuestas

| Pregunta | Respuesta correcta |

|—————|—————|

| 1 | b) Desde el nacimiento |

| 2 | b) Nombre |

| 3 | c) Siendo muebles, se destinan de manera fija a un inmueble |

| 4 | b) El pago total a cualquiera de los deudores |

| 5 | c) Sean recíprocas, líquidas y exigibles |

| 6 | b) Sustituir una obligación por una nueva, extinguiéndose la primera |

| 7 | b) Opera bajo la marca y el modelo del franquiciante |

| 8 | c) Incluir, al final del contrato, la opción de comprar el bien |

| 9 | b) Requiere ser invocada por el deudor que se beneficia de ella |

| 10 | c) Son válidos y se rigen por el acuerdo de las partes y las reglas generales |

Puntuación:

- 9-10 correctas: Excelente
- 7-8 correctas: Bueno
- 5-6 correctas: Regular
- Menos de 5 correctas: Requiere reforzamiento

—

Lecturas complementarias

1. **Código Civil Federal.** Secciones sobre personas, bienes, propiedad, obligaciones y contratos. Diario Oficial de la Federación.
2. **Código de Comercio.** Disposiciones sobre comerciantes y actos de comercio. Diario Oficial de la Federación.
3. **Ley General de Sociedades Mercantiles.** Tipos de sociedades y su regulación. Diario Oficial de la Federación.
4. **Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.** Arrendamiento financiero y operaciones de crédito. Diario Oficial de la Federación.
5. Peña, F. de la. (2015). *Derecho Civil: Obligaciones*. 8a edición. México: Porrúa.
6. Sánchez Román, F. (2012). *Estudios de Derecho Civil*. España: Reus.
7. Barrera Graf, J. (2000). *Derecho Civil: Teoría General*. México: Porrúa.
8. Pallares, E. (2001). *Derecho Civil: Actos Jurídicos y Obligaciones*. México: McGraw-Hill.
9. De la Rosa, I. (2010). *Derecho Civil: Bienes, Propiedad y Derechos Reales*. México: Porrúa.
10. Nava, M. B. (2015). *Derecho Civil: Contratos*. México: Porrúa.